

일련번호	10	감사자	행정 3급 이근엽		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	0명 (적극행정면책)	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 용도물품 계약절차 미이행

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆지사

조 치 부 서 ★★★★★실, ☆☆☆☆☆지사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆지사는 「계약업무규정」 및 「법인카드 사용관리기준」에 따라 물품 구매 등 업무를 실시하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약업무규정」 제49조(계약서의 작성)에 따르면 계약부서의 장은 재무통합정보시스템을 이용하여 계약을 체결하여야 하며, 계약금액이 100만원 미만의 물품구매·교체·수리제작의 경우에만 회계결의서로 계약서류를 대신하거나 「법인신용카드 사용관리기준」 제9조(물품구매)에 따라 법인카드로 구매할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆☆지사는 [표 1]과 같이 2022. 12. 16.일부터 2022. 12. 26일까지 11일 동안 총 3회에 걸쳐 제설용 염화칼슘 155만원을 법인카드로 구매하였다.

[표 1] ☆☆☆☆☆지사 염화칼슘 구매현황

구매일자	구매처	수량	단가	금액	비고
2022. 12. 16.	네**	25kg	29,400원/kg	735,000원	
2022. 12. 19.	엘*	11개	20,000원/개	220,000원	
2022. 12. 26.	엘*	30개	20,000원/개	600,000원	
계				1,555,000원	

자료 : 감사 제출자료 재구성

관련부서 의견 ☆☆☆☆☆지사는 감사결과를 수용하며 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ★★★★★실장은 「계약업무규정」을 위반하여 110만원 이상의 물품 구매를 법인신용카드로 집행한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ☆☆☆☆☆지사장은 향후 관련 규정을 준수하여 구매업무를 진행하시기 바랍니다. (통보)

< 적극행정 면책검토 결과 >

- 이 건은 위와 같이 업무를 부당하게 처리한 사실은 있으나 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2 및 「적극행정 지원제도 운영세칙」 (K-water) 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 검토한 결과,
- ☆☆☆☆☆지사에서는 `22년 12월 제설을 목적으로 염화칼슘 155만원 상당을 법인카드로 분할 구매하여 규정을 미준수하였으나, 해당 조치는 ① 갑작스런 폭설로 인해 염화칼슘을 긴급히 구매해야 하는 상황에서 계약 절차를 이행할 시간적 여유가 부족했으며, ② 전년도 염화칼슘 연간 사용량을 초과한 상황에서 지속적 강설로 재고를 소진하여 반복 구매가 불가피했던 점 등을 고려했을 때 적극행정면책 인정하는 사안임